

1501853-54.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305901/2021 - DEL.POL.LEME, 21305094 - DEL.POL.LEME, 6200/21/807 - DEL.POL.LEME, 2305901 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL FERREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501853-54.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501853-54.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305901/2021 - DEL.POL.LEME, 21305094 - DEL.POL.LEME, 6200/21/807 - DEL.POL.LEME, 2305901 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL FERREIRA DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VITOR MANOEL FERREIRA DIAS foi denunciado porque, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 23:40 horas, na Avenida Visconde de Nova Granada, defronte ao numeral 1, Jardim Jequitiba e na Rua Aparecido Marques de Oliveira nº 450, bairro Cambuí, neste Município de Leme, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 05 cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando, aproximadamente, 5 gramas e 408 cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando, aproximadamente, 430 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 95/99). A denúncia foi recebida (fls. 106/107).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base, o reconhecimento da menoridade e da causa de diminuição prevista no artigo 33 da lei 11.343/2006, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006, e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação preliminar (fls. 16/17), laudo químico-toxicológico (fls. 102/104) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Marcelo Picoli dos Santos, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, avistou três indivíduos no canteiro central, ao perceberem a aproximação da viatura, todos tentaram se esconder atrás de árvores, realizou abordagem. Em poder do réu foram encontradas porções de droga que ele disse serem para uso. O réu não portava documentos. Os demais indivíduos foram liberados. Rumou a casa do réu, ele confessou que tinha drogas em seu quarto. A mãe do réu não estava na casa. O réu permitiu o ingresso na casa e, no interior de uma caixa de sapatos, foram encontradas mais porções de droga. O réu disse que vendia drogas em festas. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Bruno Silva Maia Bagatin.

Acrescentou que próximo ao local de abordagem ocorria uma festa em uma edícula.

A testemunha Tânia Alves Xavier disse que conhece o réu há mais de 02 anos, nada sabe sobre os fatos.

A informante Patrícia Cristiane Talarico, mãe do réu, disse que, no dia do fato, não estava em casa, policiais foram à casa da sua mãe e queriam ingressar. Achou que era algo relacionado com seu outro filho (Carlos), policiais informaram que Vitor está sendo preso, que foi encontrada drogas em sua casa, bens que guarneciam o lar (armário, cama) foram quebrados. O réu era usuário de drogas. Organizava o guarda-roupa que era usado por seus três filhos, nunca encontrou drogas. O réu trabalha e sempre trabalhou.

A informante Taiane Teixeira Soares disse que era responsável pelos cuidados do réu. Nada disse sobre os fatos.

O réu disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, concluiu o ensino médio, é servente de pedreiro, auferir rendimentos de R\$ 1.300,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais, não praticou atos infracionais. Disse que sua mãe saiu de casa, foi ao Quágua comprar drogas para uso, ao voltar, foi abordado por policiais, estava sem documentos; acompanhado pelos policiais, foi à sua casa, foram encontradas em sua casa, desconhecia a existência dessas porções em sua casa, se soubesse não teria permitido o ingresso. Comprou porções de cocaína de com embalagens de cor cromado, não comprou as porções de drogas apresentadas nas fotografias de fs. 14/15.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram relatos uníssonos, relataram que, durante patrulhamento, visualizaram o réu que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se esconder atrás de uma árvore; ao realizarem busca pessoal, foram encontradas 05 porções de cocaína; deslocaram-se até a casa do réu, e, conforme indicação dele, encontraram uma caixa contendo mais de 400 porções de cocaína, embaladas de maneira idêntica àquelas encontradas em poder do réu. Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo para prejudicar o réu.

Em contrapartida, os informantes e testemunhas apresentadas pela Defesa não presenciaram o fato e nada apresentaram que contribuísse para elucidação do fato. No mais, a versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga –, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, observo que a quantidade da droga (408 porções), sem olvidar do maior potencial lesivo da cocaína, recomendam a elevação da pena base, assim, exaspero a pena em 1/8 para fixá-la em 05 anos, 07 meses e 15 de reclusão e pagamento de 560 dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade, de forma que, em atenção à súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que consiste em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor equivalente a 01 salário-mínimo na data do fato, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu VITOR MANOEL FERREIRA DIAS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena de reclusão, e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo vigente na data do fato, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo). Determinada a incineração da substância apreendida (fls. 65).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA